

1502780-27.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2324604/2021 - 05º D.P. OSASCO, 21674094 - 05º D.P. OSASCO, 3844/21/418 - 05º D.P. OSASCO, 2324604 - 05º D.P.

OSASCO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco-SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502780-27.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502780-27.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2324604/2021 - 05º D.P. OSASCO, 21674094 - 05º D.P. OSASCO, 3844/21/418 - 05º D.P. OSASCO, 2324604 - 05º D.P.

OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY SANTOS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual WESLEY SANTOS DA SILVA foi denunciado como incurso nas penas artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (fls. 117/119), eis que, supostamente, no dia 29 de novembro de 2021, às 23h30min, na Avenida João de Andrade, 100, Jardim Roberto, nesta cidade e Comarca de Osasco, guardava e transportava drogas, consistentes em 117 (cento e dezessete) porções de cocaína, no total de 51,9g (cinquenta e um gramas e nove decigramas), 312 (trezentas e doze) porções de

cocaína, na forma de crack, no total de 50,1g (cinquenta gramas e um decigrama), e 03 (três) porções de Cannabis sativa L (maconha), no total de 1880,2g (mil oitocentas e oitenta gramas e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, para consumo de terceiros, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 14/15, fotografias às fls. 16/23, laudo de constatação de fls. 30/33 e laudo de exame químicotoxicológico às fls. 102/104.

Segundo o apurado, na data dos fatos, os policiais estavam em patrulhamento ostensivo, quando observaram o denunciado conduzir o veículo Honda/Civic, placas EGP4570, no contrafluxo da via e, então, decidiram abordá-lo. O denunciado, por sua vez, ao notar a presença da viatura, demonstrou nervosismo, tentou retornar e se evadir, mas perdeu o controle do veículo e colidiu com outro que se encontrava estacionado na via pública, momento em que saiu do veículo e confessou aos policiais que havia droga e dinheiro no interior do veículo.

Em revista pessoal, os policiais não encontraram nada de ilícito junto ao denunciado, mas, durante a busca veicular, localizaram, no interior de uma bolsa cinza, a quantia de R\$ 9.710,00 (nove mil e setecentos e dez reais) em notas trocadas e, no interior de uma sacola plástica, as porções de drogas acima descritas.

Em sede policial, o denunciado permaneceu em silêncio.

Pela forma de acondicionamento das drogas, pela quantidade e pelas demais circunstâncias do fato criminoso, notadamente a presença de significativa quantia de dinheiro em notas trocadas, demonstrou-se que as drogas se destinavam à venda para consumo de terceiros.

Juntamente com o oferecimento da denúncia, o Ministério Público requereu o arquivamento com relação à testemunha Lorena, diante da falta de indícios de autoria delitiva quanto a ela (fls. 119).

Auto de exibição e apreensão às fls. 14/15.

Laudo de constatação às fls. 30/33.

Folha de antecedentes e demais certidões em nome do acusado às fls. 48/56.

Realizada audiência de custódia (fls. 63/64 e 69), a prisão em flagrante do denunciado foi convertida em preventiva (fls. 57/58). Mandado de prisão cumprido às fls. 72/79. Às fls. 184/185 este Juízo manteve a prisão preventiva do réu.

Às fls. 84/85 o ora acusado constituiu Defesa nos autos.

Laudo pericial do local dos fatos (fls. 88/101).

Laudo químico-toxicológico definitivo às fls. 102/104.

Laudos de lesão corporal às fls. 105/110.

A denúncia foi recebida por este juízo às fls. 120/127.

A Defesa constituída nos autos pelo acusado (fls. 85) apresentou resposta à acusação em seu favor às fls. 144.

O recebimento da denúncia foi mantido pela decisão de fls. 146/150, e a audiência de instrução, debates e julgamento presencial foi designada para o dia 15 de março de 2022, às 13h30min.

Por requerimento da Defesa (fls. 159/162), a audiência foi redesignada para o dia 22 de março de 2022, às 13h30min (fls. 170).

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação e o réu, ao final, interrogado.

Em alegações finais (fls. 200/2006), o Ministério Público requereu procedência do pedido nos termos da inicial. Requereu o reconhecimento da reincidência e a fixação de regime fechado.

Em alegações finais a Defesa (fls. 211/213), a seu turno, pediu a absolvição por insuficiência de provas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A - Valoração probatória de autoria e materialidade

Encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-probatória é suficiente para a demonstração dos elementos do tipo penal do art. 33, "caput", da

Lei 11.343/06, tanto na dimensão objetiva quanto subjetiva, como também à comprovação da autoria e da materialidade referente às condutas de transportar drogas destinadas a consumo de terceiros.

A existência material do crime de tráfico restou demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência (fls.8/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), fotografias (fls. 16/28), laudo do local do acidente (fls. 88/101), com registro de encontro das drogas e laudo químico-toxicológico (fls. 102/104).

Quanto à autoria, tem-se que as provas valoradas em contraditório judicial permitem com a segura e devida convicção o decreto condenatório do réu em relação ao delito de tráfico (art. 33 "caput").

A premissa fática de que o réu transportava drogas destinada a terceiras pessoas restou comprovada nos autos para além de qualquer dúvida, o que afasta o postulado da presunção de inocência.

O réu, em juízo, negou os fatos. Disse que se assustou com a abordagem policial. Por essa razão afirma que fugiu do local e acabou perdendo o controle do veículo que conduzia. Relatou que o dinheiro encontrado era referente a venda de uma moto e produto da feira. Negou que tivesse transportando drogas.

A negativa do réu restou isolada. Não é possível sua confrontação com os demais elementos de prova. Ao contrário, a prova oral produzida em audiência, ainda mais se confrontada com registro das drogas pelo perito (fls. 92 e seguintes do laudo), permitem a condenação e a conclusão de licitude quanto ao comportamento dos policiais.

A testemunha Erik, relatou, em juízo, que, junto com seu parceiro, estavam em patrulhamento quando entraram em determinada rua na Vila Holanda. Era uma rua estreita e não passavam dois carros. O réu avistou a viatura e começou a dar ré. Empreendeu fuga. Durante a fuga colidiu o veículo. Na abordagem o réu falou que estava procurado. Confirmou que o réu tinha aproximadamente a quantia de 10 mil reais no carro. Relatou, outrossim, que fez uma "busca visual" no carro. Quando a perícia chegou localizou a droga dentro de uma sacola plástica. Relatou, ainda, que na busca visual era possível ver os tijolos dentro da sacola com roupas. Uma viatura ficou preservando o local enquanto o réu e sua acompanhante foram levados ao Distrito Policial. O réu foi n o guarda presos e sua namorada no bando de trás da viatura. O réu estava procurado. Depois de deixar o réu e a namorada na delegacia voltou para acompanhar a perícia. Os tijolos eram da cor marrom e aparentavam ser drogas.

A testemunha Murilo, também policial militar, tenente responsável por supervisionar a área, em complemento, afirmou que quando entrou na rua Benedito Rodrigues observou que a namorada do réu estava embarcando no carro com um "saco grande". Neste momento, o réu começou a imprimir marcha-a-ré. Desembarcou da viatura. O réu fez uma manobra, virou o veículo e continuou a fuga. Foram dados sinais de paradas, os quais foram ignorados. Em determinado momento o réu perdeu o controle do veículo e colidiu. Na abordagem o réu foi colocado no chão. O réu disse que estava foragido e que teriam 10 mil reais no veículo além de drogas. A área foi isolada para aguardar a perícia. A droga foi localizada pelos peritos. Relatou que como o réu falou que tinha droga no veículo e aconteceu o acidente resolveu isolar a área. Não foi realizada revista dentro do carro. Nada fora feito até a chegada da perícia. Relatou que seu auxiliar disse que acreditava haver droga no carro. Disse ele: "chefe tem droga no veículo". Diante desta afirmação e tendo em conta o acidente chamou a perícia. Afirma que seu auxiliar fez uma análise visual e tátil, mas não abriu a sacola. O réu e a namorada foram levados para delegacia, ele no guarda presos e ela no banco da viatura e, após, retornou ao local para acompanhar a perícia.

Inicialmente, anoto que não há porquê se duvidar da versão do policial. A qualidade de policial, por si só, não infirma a prova ou a torna mais importante. Não é porquê a pessoa é policial e que participou da ocorrência que sua versão ganha mais ou menos credibilidade. A credibilidade da versão apresentada deve ser valorada de forma racional de maneira a verificar se ela possui coerência interna e, ainda, se possui coerência externa quando corroborada com os demais elementos de prova. No caso dos autos, não há contrariedade capaz de infirmar a prova nas versões das testemunhas. De fato, o réu transportava droga em seu veículo, bem como dinheiro. Após o acidente, os policiais perceberam a presença do entorpecente, ao verem os tijolos dentro da sacola, e, também por conta do acidente, acionaram a perícia. Os experts chegaram ao local e localizaram o entorpecente, o que, inclusive, restou consignado no laudo de local às fls. 92.

Valorando-se racionalmente a prova oral verifica-se que está confirmada a autoria da conduta típica imputada da inicial de transportar drogas, o que se amolda ao tipo do art. 33 da Lei 11.343/06. Da mesma forma, não há dúvida quanto ao elemento subjetivo, ou seja, a consciência e vontade transportar o entorpecente destinado a consumo de terceiro, seja pela quantidade e variedade, seja pela forma como estavam acondicionados e pelo local, qual seja, dentro de sacola de roupas. Não há dúvidas, por fim, que as drogas eram voltadas ao comércio espúrio.

Portanto, superado o postulado da presunção de inocência, legítima é a condenação com consequente imposição de pena, eis que reconhecida a responsabilidade penal.

B - Da dosimetria da pena

Reconhecida a responsabilidade penal, observando o roteiro legal-dogmático do art. 68 do Código Penal, passo a aplicar a pena em relação a Leonardo:

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando o art. 42 da Lei 11.343/06 e o art. 59 do Código Penal, com preponderância daquele, em especial a quantidade e as espécies de drogas apreendidas, nada indicando excepcionalidade, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, aumento a pena em 1/6 diante da reincidência (fls. 48), o que perfaz 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase, diante da reincidência, não há falar na causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Cada dia-multa será fixado no mínimo legal, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Pela natureza do crime e pela quantidade da pena, o réu não faz jus a substituição por restritiva de direitos.

O réu iniciará o cumprimento da pena em regime inicial fechado em razão do reconhecimento da reincidência, conforme art. 33, §2º, "b" do Código Penal.

O réu está preso desde o dia 30.11.2021, portanto, pouco mais de quatro meses. Anoto, antes de qualquer consideração, que comungo da posição de que a detração deve se dar relativamente ao crime pelo qual o réu está preso e considerações de mérito ou de somatória de pena para fins de progressão devem ser aferidas pela Vara das Execuções Criminais. Nesse sentido: "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. RÉU REINCENTE. REGIME PRISIONAL MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer, ainda, que o § 2º do art. 387 do Código de

Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 2. As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. 3. No caso, mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em virtude da reincidência do réu. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp 1834978 / SP - 5ª Turma - Min. RIBEIRO DANTAS - j. 04/05/2021 - DJe 10/05/2021)

Destarte, mesmo detraindo o tempo de prisão o regime continuará sendo o fechado eis que fixado em razão da reincidência.

C- Do dispositivo:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido da presente ação penal e: CONDENO WESLEY SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa no valor mínimo, com atualização desde o trânsito em julgado, por infração ao art. 33 "caput" da Lei 11.343/06.

D - Demais deliberações

O réu não poderá recorrer em liberdade. Preso em flagrante e mantido custodiado durante a instrução, com a decisão condenatória, não haveria sentido em autorizar o recurso em liberdade, até pelo reconhecimento da culpabilidade e pelo revigoramento das razões de sua prisão. Ademais, esta medida se impõe para se garantir o cumprimento da reprimenda penal imposta em regime fechado e para se preservar a ordem pública tendo em conta a reincidência em tráfico de drogas.

Recomende-se o réu na unidade prisional em que se encontra recolhido.

Interposto recurso, expeça-se guia de execução provisória da pena privativa de liberdade, de acordo com o artigo 674 do Código de Processo Penal, o artigo 105 da Lei de Execução Penal e o enunciado da Súmula 716 do E. Supremo Tribunal Federal.

Transitada em julgado a presente sentença condenatória ou eventual acórdão condenatório:

i) Expeça-se guia de recolhimento definitiva ou as peças necessárias para eventual complementação da guia provisória, encaminhando-se, em seguida, à Vara das Execuções Criminais competente.

ii) Ainda, (i) certifique-se acerca de eventual valor de fiança recolhido nos autos, (ii) elabore-se o cálculo da multa e das custas processuais, acaso não se trate de réu beneficiário da Gratuidade da Justiça, e (iii) realize-se o abatimento dos valores atualizados, nos moldes determinados pelo art. 479 das NSCGJ. Por fim, (iv) intime-se o condenado para recolhimento do eventual saldo devido, no prazo legal de 10 dias.

Caso transcorra o prazo em questão sem pagamento, em conformidade com o disposto no art. 479-B das NSCGJ, expeça-se certidão da sentença e dê-se vista, em seguida, ao Ministério Público para que ele próprio promova a execução da multa nos moldes do art. 51 do Código Penal.

iii) Autorizo a destruição dos entorpecentes. Oficie-se.

iv) Relativamente ao dinheiro apreendido, determino a perda em favor do fundo penitenciário, eis que há indicativos de se tratar de produto de ilícito e o réu não trouxe qualquer documento aos autos, não obstante sua versão em juízo, que demonstrasse a licitude do valor apreendido. Oficie-se.

v) Também Determino a perda do veículo em favor do Estado, sendo autorizado desde já o leilão, eis que se trata de instrumento para a prática do injusto penal de transportar drogas. Oficie-se.

vi) No mais, façam-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive para o Instituto de Identificação Criminal e para o Tribunal Regional Eleitoral competente, para fins do art. 15, inciso III, da CF.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Osasco, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA